

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3879/2543

บริษัท เดวู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท มอเตอร์เอนด์ลีเซ็น
(ประเทศไทย) จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 9

คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือไม่และได้เสนอให้ประธานศาล
ฎีกาพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2539 มาตรา 9 เมื่อประธานศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่าคดีตามคำฟ้องของ
โจทก์อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ จึงขอที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะมีคำสั่งให้
รับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามกฎหมายของ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมี
วัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าของโจทก์ในประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีและในประเทศอื่น โดยรวมถึงการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงจำเลยที่ 1 ด้วย จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัดมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2536 จำเลยที่ 1 ได้ซื้อรถยนต์เก๋งยี่ห้อ เดว จำนวน 1,010 คันไปจากโจทก์ในราคา 6,029,700 ดอลลาร์สหรัฐ ทำสัญญาซื้อขายที่สำนักงานใหญ่ของโจทก์ จำเลยที่ 1 ได้รับมอบรถยนต์เก๋งครบถ้วนแล้วแต่ จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวให้โจทก์ ต่อมาวันที่ 17 มิถุนายน 2537 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาชำระหนี้เลขที่ DW.ML/0694 กับโจทก์ตามสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ 1 ตกลงว่าจะชำระเงินค่าซื้อรถยนต์เก๋งที่ค้างชำระตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวพร้อมค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสัญญาซื้อขายคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,959,894.97 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเท่ากับจำนวน 170,687,340.44 บาท ให้แก่ โจทก์ จำเลยที่ 1 ตกลงจะผ่อนชำระหนี้ 21 งวด ด้วยเช็คส่วนตัวของจำเลยที่ 2 จำนวน 21 ฉบับ ตามสำเนาสัญญาชำระหนี้พร้อมคำแปลเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ต่อมาจำเลยทั้งสองชำระหนี้บางงวดให้แก่โจทก์ และสำหรับบางงวดจำเลยทั้งสองได้ ขอผิดผ่อนการชำระหนี้นั้นออกไป ในที่สุดจำเลยทั้งสองและโจทก์จึงได้ตกลงทำ สัญญาประนีประนอมยอมความโดยการทำสัญญาชำระหนี้ตามเช็คเลขที่ SET.ML/0997 ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2540 เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์เก๋งที่ยังคง ค้างชำระตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นพร้อมค่าเสียหายจากการผิดนัดในแต่ละ ครั้งและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่โจทก์รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 78,414,218.70 บาท โดยแบ่งเป็น 8 งวดเริ่มชำระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2540 และชำระงวดต่อ ๆ ไปในเดือนถัดไปงวดสุดท้ายชำระในเดือนเมษายน 2541 จำเลย ที่ 2 ได้สั่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางแค รวม 8 ฉบับ เพื่อ ชำระหนี้ดังกล่าวจำเลยทั้งสองรับรองว่าจะไม่ขอเลื่อนการชำระเงินออกไปอีก ตาม สำเนาสัญญาชำระหนี้ตามเช็คและรายการเช็คแนบท้ายสัญญาพร้อมคำแปลเอกสาร

ท้ายคำฟ้องหมายเลข 5 แต่ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งแปดฉบับ และจำเลยทั้งสองยังคงผิดนัดชำระหนี้ค้างวัดเป็นเงินจำนวน 78,414,218.70 บาท ตามสัญญาชำระหนี้เลขที่ SET.ML/0997 ดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการกระทำผิดสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 113,437,395.06 บาท และจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินค่าดอกเบี้ยฐานผิดนัดของหนี้เงินจำนวน 78,414,218.70 บาท ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 113,437,395.06 บาท ให้แก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าดอกเบี้ยดังกล่าวแก่โจทก์

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องของโจทก์คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "กรณีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คดีตามคำฟ้องของโจทก์อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ และได้เสนอให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาผู้วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 9 ซึ่งประธานศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่าคดีตามคำฟ้องของโจทก์อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ทก.13/2543 กรณีจึง

ชอบที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะมีคำสั่งให้รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป ดังนี้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์นั้น จึงเป็นการไม่ชอบ"

พิพากษากลับ ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รับคำฟ้องของโจทก์ไว้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

(พิชิต คำแฝง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พินิจ เพชรรุ่ง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเห็นว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงมีคำสั่งไม่รับฟ้องของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา มีปัญหาว่าศาลฎีกาหรือประธานศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยว่าคดีอยู่ในอำนาจของศาลใด ตามหลักทั่วไปเรื่องอำนาจศาลขัดกันนั้น ศาลทุกศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาย่อมมีอำนาจวินิจฉัยว่าคดีอยู่ในอำนาจของตนหรือไม่โดยการสั่งรับฟ้องหรือไม่รับฟ้อง หากมีการโต้แย้งกันระหว่างศาลจึงจะเสนอเรื่องต่อองค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยในที่สุด และต้องยุติปัญหาดังกล่าวโดยเร็วเพื่อศาลจะได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในเนื้อหาของคดีต่อไป แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลชั้นต้นใน

ระบบศาลยุติธรรมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 9 จึงวางหลักเกณฑ์ว่า หากมีปัญหาเรื่องอำนาจศาลเกิดขึ้นไม่ว่าในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือในศาลยุติธรรมอื่นให้เสนอปัญหาต่อประธานศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดการโต้แย้งกันระหว่างศาลเสียก่อน เพื่อให้ปัญหายุติโดยองค์กรวินิจฉัยในที่สุดโดยเร็ว คดีนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ใช้อำนาจวินิจฉัยเบื้องต้นในปัญหอำนาจศาลไปแล้ว ครั้นคดีมาสู่ศาลฎีกาหากศาลฎีกาอาศัยอำนาจศาลสูงสุดในระบบศาลยุติธรรมวินิจฉัยปัญหอำนาจศาลให้เป็นที่สุดท้ายก็จะขัดต่อหลักเกณฑ์ในมาตรา 9 ที่กำหนดให้ประธานศาลฎีกาเป็นองค์กรวินิจฉัยในชั้นสุดท้ายหากศาลฎีกาวินิจฉัยว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่มีอำนาจวินิจฉัยปัญหอำนาจศาลต้องเสนอปัญหาให้ประธานศาลฎีกาเท่านั้น และย้อนสำนวนกลับไปให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเพื่อส่งสำนวนมายังประธานศาลฎีกาอีกครั้งก็จะเป็นการตัดอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่จะวินิจฉัยปัญหอำนาจศาลของตนตามหลักทั่วไปและจะทำให้คดีล่าช้า ต้องรอการพิจารณาในเนื้อหาของคดีออกไปอีก การที่ศาลฎีกาส่งปัญหาให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัยจึงสอดคล้องกับหลักทั่วไปและหลักเกณฑ์ตามมาตรา 9 ที่สุด จิรนิติหะวานนท์